

**INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN
RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA
ENSEÑANZA (1960)**

Aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 207ª reunión (octubre de 2019)

**Décima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación
relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)**

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: **GUATEMALA**

Organización o entidad responsable de la preparación del informe:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

I. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas por el Estado a escala nacional

1. Ratificación de la Convención¹

¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☐ **Sí**

☐ **No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?**

☐ **Sí: Por favor, indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país:**

a. Cerca de la ratificación

b. En curso

c. En preparación activa

- Explique brevemente cuáles son las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de ratificación y cómo las ha superado:

Describe:

➔ *Los obstáculos, ya sean de carácter jurídico, institucional, político o práctico*

➔ *Cómo el país ha superado dichos obstáculos y en qué medida la UNESCO puede ayudarlo a completar el proceso*

- ☐ No, su país no está considerando la posibilidad de ratificar este instrumento en un futuro próximo. Por favor, explique por qué:

2. Ratificación del Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre Estados Partes en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza²

¿Ha ratificado su país el Protocolo?

☐ Sí

☐ No. Por favor, explique brevemente las dificultades encontradas:

3. Marco jurídico que rige la protección de los derechos consagrados en la Convención y la Recomendación en el ordenamiento jurídico interno

Si su país es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país tras su ratificación?

☒ Sí ☐ No

Las disposiciones de la Convención están garantizadas en un instrumento jurídico nacional, adoptadas a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas.

- De no ser así, ¿se ha incorporado en la Constitución del país o en el derecho nacional para que sea directamente aplicable?

☐ Sí ☐ No

Se desea saber si las disposiciones de la Convención están garantizadas en un instrumento jurídico nacional. En el informe se deben mencionar los principales textos jurídicos (Constitución, textos legislativos u otras disposiciones) adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la

persona.

Artículo 4. Libertad e Igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.

Artículo 50. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible.

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos.

Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios.

Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.

Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. “(...)q) Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. (...)”

Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91

Título II – Sistema Educativo Nacional. Capítulo V. Centros Educativos Públicos

Los centros educativos públicos, son establecimientos que administra y financia el Estado para ofrecer sin discriminación, el servicio educacional a los habitantes del país, de acuerdo a las edades correspondientes a cada nivel y tipo de escuela, normados por el reglamento específico.

Título III – Garantías Personales de Educación Derechos y Obligaciones. Capítulo I. Obligaciones

Artículo 33. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado las siguientes: (...) c) Propiciar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna. (...)

Ley de Gratuidad, Acuerdo Gubernativo No. 226 – 2008, de fecha 12 de septiembre de 2008

- ¿Se han invocado las disposiciones de la Convención ante los juzgados, tribunales y autoridades administrativas y han sido estas aplicadas por dichas entidades?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, aporte ejemplos basados en la jurisprudencia disponible. También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe a los derechos garantizados por la Convención, y sobre el alcance de dicha competencia.

**Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, Guatemala, 13 de mayo de 2008
Expediente 1370 – 2007 – Amparo en Única Instancia**

**Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2 de junio de 2009
Expediente 245 – 2008 - Apelación de Sentencia de Amparo**

**Corte de Constitucionalidad, en Calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, Guatemala, 26 de junio de 2017
Expediente 5744 – 2015 – Amparo en Única Instancia**

**Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 10 de julio de 2017
Expediente 4506 – 2016 - Inconstitucionalidad General**

**Corte de Constitucionalidad, 22 de agosto de 2017
Expediente 3503 – 2015 – Inconstitucionalidad General**

Si su país no es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Se han adoptado medidas legislativas para dar cumplimiento a la Recomendación?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, pueden mencionarse en el informe los principales textos adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

- Explique brevemente en qué medida las políticas y los programas públicos se ajustan a las disposiciones generales de la Recomendación.

Puede facilitarse información sobre la forma en que tales políticas y programas cumplen los compromisos relativos al derecho a la educación consagrados en la Recomendación.

II. Información sobre la aplicación de la Convención o la Recomendación

1. No discriminación e igualdad de posibilidades de educación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

Los artículos o párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención o la Recomendación hacen referencia a la no discriminación y a la igualdad de posibilidades en la esfera de la enseñanza. Esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la

obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas.

*Este aspecto corresponde a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto **“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”** para 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5³.*

- 1.1 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención y la Recomendación (marque todos los puntos que correspondan)⁴ (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza

Constitución Política de la República de Guatemala:

Artículo 2 “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Artículo 71. Derecho a la educación. “...Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna...”

Artículo 72 “Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y la cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos”.

Emisión del Acuerdo Gubernativo Número 22 – 2004, relativo a la generalización de la Educación Bilingüe, Multicultural e Intercultural en el Sistema Educativo Nacional:

En las Disposiciones Fundamentales, se contempla:

Artículo 1. Generalización del bilingüismo. Se establece la obligatoriedad del bilingüismo en idiomas nacionales como política lingüística nacional, la cual tendrá aplicación para todos los (las) estudiantes de los sectores público y privado. El primer idioma para el aprendizaje es el materno de cada persona, el segundo idioma es otro nacional y, el tercer idioma debe ser extranjero.

Artículo 2. Generalización de la multiculturalidad e interculturalidad. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad como políticas públicas para el tratamiento de las diferencias étnicas y culturales para todos los estudiantes de los sectores público y privado.

☒ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza.

Se emite la Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, Decreto Número 81 - 2002.

☒ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza

☒ Existe la posibilidad de acceder a la justicia en caso de violación del derecho a la no discriminación en la enseñanza

³ En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

⁴ Véase el artículo/párrafo 1.1.

Sí, a través de:

- Investigaciones realizadas sobre temas de organización social Maya Kaqchikel y Garífuna, nombres de plantas en idioma Xinka, patrones geométricos y diseño en la vestimenta maya, y elementos culturales que integra los conocimientos de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna.
- Realización de caracterización sociolingüística y cultural de 10,172 establecimientos educativos y las comunidades, para determinar las tipologías sociolingüísticas, como base para el desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural -EBI- a nivel nacional.
- Emisión del Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 3346-2011, contiene la “Guía orientadora para la identificación y referencia de casos de violencia originada por racismo y discriminación”. Este protocolo “tiene como objeto, constituir una herramienta para llevar a cabo la intervención del Ministerio de Educación en la identificación, atención y referencia de casos que constituyen violencia contra las alumnas y alumnos en los centros educativos del Sistema Nacional de Educación”⁵

☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudios

☒ Otra:

En el año 2019 se estableció coordinación interinstitucional entre la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Ministerio de Educación, a través de la Mesa Técnica “Prevenir con Educación”, que está conformada por representantes de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- y de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE-, así como la implementación de la Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación dentro de las escuelas oficiales del nivel de educación primaria a nivel nacional.

Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

→ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de alumnos en las instituciones educativas*

→ *El trato igualitario, incluso para los extranjeros residentes en su país*

Ley de Educación Nacional, Decreto No. 12-91

Título II - Sistema Educativo Nacional - Capítulo V

Centros Educativos Públicos

Artículo 21. Definición. Los centros educativos públicos, son establecimientos que administra y financia el Estado para ofrecer sin discriminación, el servicio educacional a los habitantes del país, de acuerdo a las edades correspondientes de cada nivel y tipo de escuela, normados por el reglamento específico.

Título III - Garantías Personales de Educación Derechos y Obligaciones - Capítulo I

Obligaciones

Artículo 33. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado las siguientes:

1. Garantizar la libertad de enseñanza y criterio docente.

⁵Acuerdo Ministerial número 3346-2011

2. Propiciar una educación gratuita y obligatoria dentro de los límites de edad que fija el reglamento de esta ley.

3. Propiciar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003

Artículo 41. Valores en la educación. La educación en Guatemala asegurará, además de fomentar los valores plasmados en otras normas, los siguientes:

c) El fomento y la preservación de los valores culturales, artísticos, étnicos, lingüísticos, de género y aprendizaje, costumbres y tradiciones propias del contexto social eliminando todas las formas de discriminación y exclusión por razones de género, etnia, religión o condición económica.

Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales, Decreto Número 58-2007

Capítulo IV-Educación Especial

Artículo 9. Matrícula. Sin discriminación alguna, los estudiantes con capacidades especiales, deben ser matriculados en el nivel que les corresponda, por lo que el programa educativo se modificará a fin de satisfacer las necesidades educativas especiales de cada alumno, con y sin discapacidad inscrito.

Artículo 13. Equidad de género, multiculturalidad y plurilingüismo. A nivel nacional, en todas las instituciones educativas que atiendan estudiantes con capacidades especiales, deberá asegurarse la equidad de género, la multiculturalidad y el multilingüismo, tanto en el acceso como con la implementación de los aprendizajes, eliminando el abuso, el maltrato y las prácticas de discriminación, difundiendo materiales educativos que respondan a criterios de equidad, multiculturalidad y el plurilingüismo de la nación.

Código de Migración, Decreto Número 44-2016, del Congreso de la República de Guatemala

Libro I Derechos en General - Título I Derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes

Capítulo I Derechos

Artículo 7. Derecho a la educación. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior, conforme las disposiciones de este Código y las disposiciones legislativas específicas en educación.

1.2 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación garantizan la igualdad de acceso a la educación

☐ Los reglamentos garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación

☒ Existen políticas y programas que garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

- Programa “Comprometidos con Primer Grado”. En el año 2019, se tradujo y contextualizó y en el presente año, se publicó el libro “Mis primeras lecturas para primer grado de primaria en los idiomas: mam, q’eqchi’, k’iche’ y kaqchikel.
- Producción de libros de texto para estudiantes y guías para docentes para la implementación del área curricular de Comunicación y Lenguaje para estudiantes del Ciclo de Educación Básica en idiomas K’iche’ y
- Q’eqchi’ como L1 en el marco de cooperación brindada por KfW del gobierno alemán en el año 2017.
- Realización de diálogos con 4 comunidades educativas, entre ellos participan: docentes, organizaciones sociales, indígenas y comunitarias, para el desarrollo de la EBI, como resultado se contó con la participación de 316 personas en el año 2019.
- Formación de docentes-facilitadores del ciclo básico en competencias lingüísticas, comunicativas, culturales, sociolingüísticas y pedagógicas en 7 idiomas mayas: q’eqchi’, mam, kaqchikel, k’iche’, poqomchi’, q’anjob’al y tz’utujil, con la participación de 350 docentes del ciclo básico en el año 2019.

☐ Otra:

Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, Decreto No. 81 - 2002

Es una ley que señala que los Ministerios de Educación y de Cultura y Deportes, promoverán y difundirán, el respeto y la tolerancia hacia la nación guatemalteca que es pluricultural, multilingüe y multiétnica. Asimismo, promoverán y difundirán programas tendientes hacia la eliminación de la discriminación étnica o racial, de género y toda forma de discriminación, con el objeto de que todos los guatemaltecos vivan en armonía.

Plan de Gobierno 2020 – 2024 en materia de Educación. Acciones estratégicas de los objetivos estratégicos

- Facilitar el acceso y la ampliación de la cobertura por arriba del 95% en la educación primaria e incrementar en los niveles preprimaria, básico y diversificado, mediante el impulso de la matriculación, asistencia y permanencia de los niños y jóvenes a las escuelas públicas por medio de la implementación de programas de alimentación, transferencias monetarias condicionadas y de gestión educativa comunitaria.
- Impulso del sistema de protección a los niños de familias más vulnerables, en sus primeros años por medio de acciones en salud, nutrición, apoyo a padres, estimulación temprana y educación formal asociada al programa de transferencias condicionadas.

Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción, Decreto Número 16-2008:

Objetivo estratégico 2: Promover el acceso a la educación formal y no formal, la cultura, la recreación y el deporte para las personas con discapacidad a nivel público y privado. El cual le corresponde al Mineduc como líder del tema, y que el CONADI debe impulsar, asesorar y coordinar.

Como participante con otras instituciones para promover otros objetivos de la Política Nacional en Discapacidad, el Mineduc tiene participación en lo siguiente:

Objetivo estratégico 3: Promover la formación, capacitación y el acceso al empleo, actividades generadoras de ingresos económicos y la ocupación para las personas con discapacidad.

Objetivo estratégico 5: Promover el acceso a la información y a la comunicación a la sociedad, las PCD y sus familias, a través de sistemas adaptados a sus necesidades.

Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo Nacional de

Educación, Acuerdo Gubernativo No. 304 - 2008

Política de Educación Inclusiva, Acuerdo Ministerial No. 34 – 2008

Tiene como objetivo “Asegurar el acceso y la atención educativa con calidad a la niñez y juventud con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad en un marco de igualdad de oportunidades y condiciones que las del resto de la población, a efecto de facilitar el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, habilidades y destrezas para su plena participación en la sociedad”. Contiene cinco líneas estratégicas de acción que consisten en: Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad educativa; formación, capacitación y perfeccionamiento docente; participación comunitaria y gestión; sensibilización; alianzas estratégicas y evaluación.

- Mencione los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes y proporcione una breve descripción de las medidas adoptadas:

En el Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional refiere que el Código Penal en su artículo 202 bis regula el delito de discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales.⁶

Este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b⁷

Meta 4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

Meta 4.b Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo.

El derecho a la educación y la enseñanza obligatoria y gratuita, desde los 6 a los 15 años, incluyendo preprimaria, primaria y ciclo básico del nivel medio, es decir, nueve años de educación obligatoria (art. 74). Este principio recupera lineamientos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (año 2003) que establece que la educación pública deberá ser gratuita, laica y obligatoria hasta el último grado del ciclo diversificado (art. 37).

- 1.3 Indique las medidas que ha adoptado o que prevé adoptar su país para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de todos los educandos (incluidas las niñas y las mujeres, las

⁶Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional.

⁷ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

personas marginadas económica y socialmente, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables) en los procesos de aprendizaje (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- | | |
|--|---|
| ☒ Ofrecer incentivos financieros y becas | ☐ Proporcionar asistencia auxiliar |
| ☐ Adoptar medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Adaptar las infraestructuras educativas |
| ☒ Garantizar la inclusión de todos los educandos en las escuelas de enseñanza general | ☒ Adaptar los planes y los métodos de estudio |
| ☒ Formar a los docentes en materia de educación inclusiva | ☐ Impartir clases de idiomas a los recién llegados (por ejemplo, los refugiados) |
| ☐ Garantizar la paridad entre los sexos en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) | ☐ Eliminar las barreras administrativas a la educación ⁸ |
| ☐ Ofrecer programas de reescolarización para las madres jóvenes | ☐ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles |
| ☐ Eliminar todas las barreras para la educación de las niñas embarazadas o las madres jóvenes | ☒ Valorar la diversidad en las escuelas |
| ☐ Otra: | ☒ Luchar contra los estereotipos y la estigmatización |

En base al Acuerdo Ministerial No. 1120 - 2014 se da la “Creación de la Mesa Técnica Prevenir con Educación”, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres-PMPDIM-, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003 y la Ley de Promoción Educativa Contra la Discriminación, Decreto No. 81- 2002.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- y la Subdirección de Educación para Poblaciones en Vulnerabilidad, ha implementado acciones estratégicas de atención a la niña y adolescentes para la prevención de violencia y embarazos en los centros educativos oficiales, fortaleciendo su liderazgo, su autoestima e identidad y empoderándolos en sus derechos, con el objeto de disminuir los índices de violencia, deserción y repitencia escolar. En este marco se ha realizado las acciones siguientes:

- ✓ **Capacitaciones a niñas, niños y adolescentes**
- **En el año 2017, se atendió 290 niños y niñas del nivel primario de las comunidades de Sepur Zarco, Ponbaac, San Marcos del departamento de Izabal y la Esperanza del departamento de Alta Verapaz, sobre los temas de Educación Integral en Sexualidad, Prevención de violencia y Derechos Humanos.**
- **En el 2018, se atendieron a 688 niñas de educación primaria y 91 adolescentes del ciclo de educación básico, total 779 niñas y adolescentes atendidos.**
- **En el año 2019, se atendieron 216 niñas de educación primaria.**

⁸ Las barreras administrativas a la educación incluyen, entre otros, la falta de documentos de identidad o de certificados de nacimiento necesarios para la matriculación.

Cobertura: Departamentos de Guatemala, Izabal, Chimaltenango, Alta Verapaz, San Marcos, Sololá, Santa Rosa, Huehuetenango, Petén, Baja Verapaz, Totonicapán, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, Jalapa, Jutiapa y Escuintla.

- ✓ Participación en taller de construcción del protocolo “Identificación atención y referencia de casos de violencia en el Sistema Educativo Nacional”, que aborda la temática sobre discriminación y racismo.
- ✓ Entrega pedagógica del material educativo “Si aprendemos conjuntamente y en las mismas condiciones tendremos mejor vida”, en los idiomas idioma maya Mam y k’iche, Q’eqchi’ y Kaqchikel, para su implementación y uso en el aula, dirigidos a 100 técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación.
- ✓ Entrega pedagógica del material educativo “Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos”, dirigidos 100 técnicos y representantes las Direcciones Departamentales de Educación.
- ✓ Textos impresos:

Impresión 8,000 ejemplares del material educativo “Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos”, aborda temas de Derechos Humanos y educación en sexualidad, para estudiantes del nivel de educación primaria primer ciclo.

Acciones estratégicas en materia de educación del Plan de Gobierno 2020 2024

- ✓ Mejoras en la calidad de la educación pública mediante la provisión de maestros preparados y actualizados, revisión del Currículo Nacional Base (CNB), la dotación de recursos pedagógicos.

- Explique con más detalle las medidas adoptadas, incluidas aquellas destinadas a garantizar *la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en la educación y por medio de ella*:

- Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio de manera que se ajuste a las normas internacionales (18 años):

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☒ Sí ☐ No

Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

Decreto Número 13 – 2017 del Congreso de la República de Guatemala, Reformas al Código Civil, Decreto Ley Número 106 del Jefe de Gobierno - queda establecida la

prohibición de contraer matrimonio a personas menores de 18 años.

Decreto Número 27 – 90 del Congreso de la República de Guatemala, mediante el cual se Aprueba el Convenio de contiene la Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en el contexto del ODS 4

2.1 Enseñanza preescolar

La enseñanza preescolar no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la atención y educación de la primera infancia (AEPI). El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (Observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010⁹. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- ¿Existe en su país la enseñanza preescolar gratuita y obligatoria?

☐ La enseñanza preescolar es obligatoria: Por favor, indique la edad de matriculación y la duración:

La obligatoriedad legalmente está establecida como un derecho en la Constitución Política de la República que establece en el Artículo 74. Educación obligatoria: Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley; sin embargo, en la operativización esto no es así, debido a que no se cuenta con suficiente presupuesto para la misma.

☐ La enseñanza preescolar es gratuita para todos: Por favor, indique la duración:

La enseñanza preescolar en Guatemala está dividida en dos niveles: Nivel de Educación Inicial que atiende a los niños de 0 a 4 años y el Nivel de Educación Preprimaria que atiende a los niños de 4 a 6 años de edad. Para ambos niveles el servicio educativo ofrecido por el Estado es gratuito.

- Mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad de la enseñanza preescolar para todos y proporcione información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para hacer efectivo el acceso a la enseñanza preescolar. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Constitución Política de la República de Guatemala

Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91

Dificultades:

- **Baja asignación presupuestaria**

⁹ En el que se afirma que “la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico”.

- Poca sensibilización del Estado ante la importancia de atender la acción educativa durante los primeros años de vida.
- Poca sensibilización por parte de las familias para incorporar a los niños en el sistema educativo.

2.2 Enseñanza primaria y secundaria universal

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Enseñanza primaria

- ¿Es obligatoria la enseñanza primaria en su país?

☒ Sí ☐ No

Indique la duración actual de la enseñanza obligatoria y la edad de matriculación:

Tabla N° 1. Estructura del Sistema Educativo

Nivel	Grado	Edad	Ciclos - Carreras - Títulos	
Nivel 0	0	0-3	Inicial	
	1	4	Pre-primaria	
	2	5		
	3	6		
Nivel 1	1	7	Primaria	
	2	8		
	3	9		
	4	10		
	5	11		
	6	12		
Nivel 2	1	13	Media Básico Regular/	Media Básico Pre-vocacional
	2	14		
	3	15		
Nivel 3	4	16	Media MINEDUC Ciclo Diversificado (Bachiller, Perito, Secretaría, Magisterio)	ENCA: Perito Agrónomo; ENEG: Auxiliar de Enfermería
	5	17		
	6	18		
	7	19		

Fuente: MINEDUC, 2013, sobre la base de Álvarez, Schiefelbein, et al., 2008.

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria. Se pueden añadir datos cuantitativos.

Constitución Política de la República de Guatemala

En primera instancia, se cita la ley más importante del país, la Constitución Política de la República de Guatemala. En su Artículo 74, hace referencia a la Educación obligatoria,

expresándola en los siguientes términos: “Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley”, haciendo énfasis en que “La educación impartida por el Estado es gratuita”.

Ley de Educación Nacional, Decreto No. 12-91

Política Pública y Plan de Acción para la Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (2017-2032), elaborada por la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Responsable de definir la política para las personas con discapacidad y de incluir en sus contenidos la Ley y la Política de protección integral de la niñez. Universalizar el acceso a la educación de acuerdo con los contenidos de la Ley y la Política de Protección Integral e implementar la Reforma Educativa. En esta política se considera a la población en situación de vulnerabilidad y desprotección y tiene como uno de sus principios rectores la No-discriminación, equidad e igualdad de oportunidades.

Acuerdo Ministerial Número 3667 – 2012 “Desconcentrar en las direcciones departamentales de educación la asignación, administración, ejecución y dotación de recursos financieros a los centros educativos públicos para implementar los servicios de apoyo”.

Los acuerdos citados, se refieren a programas que cubren los niveles de preprimaria y primaria.

Las disposiciones oficiales establecen que los servicios educativos deben ser totalmente gratuitos en las escuelas e institutos del sistema de educación nacional. Además, no se exige el uso de uniformes durante las actividades escolares.

- ¿Es la enseñanza primaria gratuita para todos?

☐ Sí: Indique la duración y especifique en qué medida lo es.

Para ello, mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad universal y gratuita de la enseñanza primaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

La gratuidad implica derechos de matrícula, derechos de exámenes, material escolar, los padres deben invertir en uniformes y transporte cuando sea necesario.

☐ No: ¿Ya ha emprendido su país reformas jurídicas y políticas para avanzar hacia la enseñanza primaria universal y gratuita?

☐ Sí ☐ No

• Proporcione información breve sobre las reformas emprendidas:

--

Enseñanza secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional, en su país.

- ¿Es gratuita la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos)?

☐ Sí: Por favor, indique la duración y especifique en qué medida lo es.

La enseñanza Secundaria o Media, en los centros educativos oficiales es totalmente gratuita durante los años que dure la misma.

5 y 6 años respectivamente, primer ciclo (1o., 2o y 3ro. Básico), segundo ciclo (4o., 5o. y 6to. diversificado)

Mencione las leyes y políticas que garantizan el derecho a acceder gratuitamente a la enseñanza secundaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

Leyes:

Constitución Política de la República de Guatemala

La gratuidad en la educación oficial está garantizada en el Artículo 74 de la Constitución Política de la República de Guatemala y especificada en el Acuerdo Ministerial 1492-2008.

Ley de Educación Nacional, Artículo 33, literal b)

Gastos directos: No hay

Gastos indirectos: Materiales escolares, uniformes y gastos de transporte

☐ No: ¿Cuáles son las medidas que su Gobierno prevé adoptar para garantizar la enseñanza secundaria gratuita?

- **Ampliación Presupuestaria**
- **Contratación de recurso humano**
- **Elaboración de materiales educativos gratuitos**

- ¿Es obligatoria la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos) en su país?

☒ Sí ☐ No

- Proporcione detalles sobre su impartición e indique la duración de la enseñanza secundaria obligatoria y la edad de matriculación:

La educación Secundaria o Media en Guatemala está dividida en dos ciclos: el Ciclo de Educación Básica de 3 años de duración y el Ciclo de Educación Diversificada que, dependiendo del programa educativo que el joven estudie, puede durar 2 o 3 años.

El primer ciclo o Educación Básica, es obligatoria según lo estipula el artículo 74 de la Constitución Política de Guatemala, mientras que el segundo ciclo o Diversificado, es promovido por el estado, pero no es obligatorio.

Las edades normales para la matriculación en el Ciclo Básica del Nivel Medio son de 13 años y para el Ciclo Diversificado es de 16.

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza secundaria. Pueden añadirse datos cuantitativos.

La educación Secundaria o Media en Guatemala está dividida en dos ciclos: el Ciclo de Educación Básica de 3 años de duración y el Ciclo de Educación Diversificada que, dependiendo del programa educativo que el joven estudie, puede durar 2 o 3 años.

El primer ciclo o Educación Básica, es obligatoria según lo estipula el artículo 74 de la Constitución Política de Guatemala, mientras que el segundo ciclo o Diversificado, es promovido por el Estado, pero no es obligatorio.

Las edades normales para la matriculación en el Ciclo Básico del Nivel Medio son de 13 años y para el ciclo Diversificado es de 16.

- Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima de entrada en el mundo laboral para armonizarla con la edad de finalización de la educación obligatoria:

Tenga en cuenta que las leyes laborales sobre la edad mínima para trabajar y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

☒ Sí ☐ No

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

La edad mínima para que los adolescentes trabajen es de 14 años de edad, con permiso de los padres y siempre y cuando no interrumpa su proceso educativo. Código de Trabajo de Guatemala, ver artículos 147, 148, 149 y 150. Decreto No. 1441 Edición rubricada y concordada con las Normas Internacionales del Trabajo.

2.3 Enseñanza superior

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3¹⁰ y 4.4¹¹ del ODS 4.

¹⁰ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

¹¹ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

- Indique las medidas adoptadas para velar por que no haya discriminación por los motivos prohibidos en la Convención y la Recomendación¹² para acceder a la enseñanza superior y finalizarla, comprendida la enseñanza y formación técnica y profesional (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Otra:

- Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de estudiantes en las instituciones de enseñanza superior por los motivos prohibidos por la Convención y la Recomendación*
- ➔ *El trato igualitario, incluso para los estudiantes extranjeros*

- Indique los esfuerzos que ha realizado su Gobierno para garantizar que la enseñanza superior sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

- ☐ La enseñanza superior es generalmente gratuita
- ☐ La enseñanza superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno, evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☐ Otra:

¹²

Véase el artículo/párrafo 1.1.

- Facilite más detalles sobre las medidas adoptadas y proporcione información breve sobre los costos financieros de recibir educación en instituciones públicas o privadas de enseñanza superior, en caso de que la enseñanza superior no sea gratuita.

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza superior. Pueden añadirse datos cuantitativos.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

En el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☒ Ofrecer programas adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida activa DIGEEX
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas DIGEEX
- ☒ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles
- ☒ Ofrecer formación y cualificaciones profesionales
- ☐ Otra:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Plan de Gobierno 2016 – 2020. Estableció el eje de “Educación para todos y todas” y, en la línea estratégica h., se determinó “Fortalecer la educación extraescolar, en especial la educación para el trabajo” (Plan de Gobierno 2016 – 2020, 2016:27)

En el Plan Estratégico de Educación 2016 – 2020, uno de los ejes prioritarios fue las “Modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar”, cuyo objetivo es que “los niños, jóvenes y adultos excluidos del Sistema Educativo Nacional, sean atendidos con una oferta educativa con pertinencia lingüística y cultural” (Plan Estratégico de Educación 2016-2020, 2016:10)

Sistema de Certificación de Competencias -SCC-, Acuerdo Ministerial 3751-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018. El SCC es el conjunto de normas y procedimientos que el Ministerio de Educación instituye para valorar, reconocer y certificar los saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que desempeñan oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida.

El propósito es contribuir a generar oportunidades que propicien el desarrollo sociolaboral, a mejorar las condiciones de vida, dignificar el empleo y fortalecer la autoestima de las personas.

Plan de Estudios del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, Acuerdo Ministerial No. 3387-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019.

A través de este Acuerdo se establece el plan de estudios en las modalidades presencial y semipresencial del PRONEA.

Derivado de lo anterior, es importante resaltar que la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ofrece programas educativos extraescolares inclusivos a través de:

- **Programa de Educación de Adultos por Correspondencia -PEAC-, que ofrece primaria acelerada.**
- **Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media, que atiende el ciclo básico y diversificado.**
- **Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-, que proporciona cursos libres de formación técnica laboral, en el marco de emprendimiento y formación humana.**
- **Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, que facilita servicios educativos extraescolares para desarrollar competencias para la vida, en los niveles de educación primaria, nivel medio (ciclo básico y diversificado), formación continua y certificación de competencias.**

Los programas de educación extraescolar, además de ser inclusivos, atienden a estudiantes con sobreedad, jóvenes y adultos. La edad de ingreso varía según cada programa.

2.5 Educación de calidad y entorno de aprendizaje

En los artículos/párrafos 2, 4.b, y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

- Indique las medidas que ha adoptado su país para garantizar la equivalencia en todos los establecimientos educativos (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Establecimiento de normas y estándares mínimos en la educación

- Establecimiento de condiciones relativas a la calidad de la educación impartida (por ejemplo, infraestructura, proporción de alumnos por docente, materiales de enseñanza y aprendizaje o uso de la TIC).
- Adopción de disposiciones legales o reglamentarias para garantizar que los niños reciban enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas).

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Para realizar esta evaluación de la calidad, tenga en cuenta a todas las instituciones de educación del mismo nivel. Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

Política Pública contra la Violencia Sexual en Guatemala 2019-2029, Acuerdo Gubernativo No. 260-2019

Esta política ha generado con el Ministerio de Educación y otras entidades u órganos de control del Estado, el Convenio Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Atención a las Niñas y Adolescentes embarazadas menores de 14 años de edad. Guatemala, MSPAS, MINEDUC, MIDES, PGN, MP, SVET, 2017. Por su parte, el Mineduc ha elaborado la Estrategia de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia -EIS/PV- (2010), en la cual la Dirección General de Educación Especial-DIGEESP-, ha mantenido participación y ha llevado a cabo acciones para los estudiantes con discapacidad de las escuelas oficiales de educación especial. Reducir la incidencia de casos de violencia sexual en el país, mediante el fortalecimiento de una respuesta institucional que logre impactar de manera efectiva en sus principales causas y consecuencias, previniendo su incidencia, atendiendo de manera integral a sus víctimas y facilitando su acceso a la justicia, a fin de garantizar la protección de los derechos de toda población frente a estos delitos, especialmente la ubicada en mayor grado de vulnerabilidad y la directamente afectada. Objetivo en el que considera como parte de la población meta las personas con discapacidad y como población priorizada las personas con discapacidad, con énfasis en menores de edad y mujeres.

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres PNPDIM y PEO 2008-2023, Acuerdo Gubernativo 302-2009

En general, la política busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones; violencia física, económica, social, psicológica, sexual y discriminación.

La política considera un objetivo específico para la población con discapacidad, en el cual, para su operativización responsabiliza al Mineduc: “Implementar reglamentos para sancionar administrativa y legalmente al personal que ejerza algún tipo de violencia en contra de las mujeres con discapacidad”, el Mineduc realizó una respuesta específica para normar esta situación que considera a las personas con discapacidad, con el Acuerdo Ministerial No. 01-2011 “Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para una cultura de paz en los centros educativos”:

Artículo 29. Faltas leves. Literal “n”: “discriminar la condición física, étnica, edad, género, economía, religión, estado de gravidez o discapacidad de algún miembro de la comunidad educativa”.

Artículo 30. Faltas graves. Literal “e”: Insultar, calumniar, difamar, amenazar o reprimir a cualquier miembro de la comunidad educativa.

Artículo 31. De las faltas que ameritan una suspensión interna. Literal “f”: Uso de violencia física, sexual, emocional, verbal, psicológica en contra de algún miembro de la comunidad educativa.

La Normativa mencionada, ya fue reformada con la publicación del Acuerdo Ministerial No. 1505 – 2013, que modifica y adiciona literales, particularmente integra la literal “l” en el

Artículo 30, referente a Faltas graves: “Desarrollar alguna conducta de hostigamiento, acoso, intimidación, bloqueo social, manipulación o coacción contra algún compañero u otro miembro de la comunidad educativa de manera repetitiva”.

NORMAS: Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, 2016. Contempla las consideraciones pertinentes a la accesibilidad se elaboraron con participación del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad -CONADI-.

NORMAS: Manual del aula de calidad MINEDUC, modalidad de entrega presencial. Las aulas de calidad para los niveles de educación preprimaria y primaria deben estar diseñadas con un estilo que correspondan al contexto y a las necesidades de los estudiantes con discapacidad (física, auditiva, visual, intelectual, múltiple, gente pequeña) y sin discapacidad, contando en su diseño con elementos que faciliten el ingreso, egreso y movilización de los estudiantes.

Programa de mantenimiento de edificios escolares públicos

Es un apoyo económico que brinda el Ministerio de Educación a las organizaciones de padres de familia para mejorar o prevenir el deterioro de las escuelas. Contempla el mantenimiento preventivo que permite mantener en buenas condiciones el edificio escolar y el mantenimiento correctivo que permite reparar los daños del edificio por el uso, los fenómenos naturales o por el paso del tiempo.

El Programa citado se creó mediante el Acuerdo Ministerial No. 1059-2018, de fecha 12 de abril de 2018, para mejorar progresivamente las condiciones físicas de las instalaciones educativas del país, con el objetivo que la niñez estudie en lugares seguros y saludables. El programa es flexible porque permite la atención de las necesidades identificadas y priorizadas por la comunidad educativa, tomando en cuenta los renglones de mantenimiento establecidos por el Ministerio de Educación.

Centros de Recursos para la Educación Inclusiva -CREI-, Acuerdo Ministerial 2815-2019, para promover la enseñanza en estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a discapacidad. Los Centros de Recursos para la Educación Inclusiva (CREI) buscan contribuir al acceso, permanencia y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Trabajan en tres líneas de acción: la formación del docente, acompañamiento a estudiantes y atención a padres de familia.

2.6 Personal de educación

En el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles en su país, y en relación con la formación para la profesión docente (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimas para la profesión docente

- ☐ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☐ Se utilizan sistemas de seguimiento del desempeño
- ☐ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otra:

- Proporcione brevemente más detalles sobre las medidas adoptadas:

- ¿Ha habido casos de discriminación en su país en lo que respecta a la formación del personal de educación?

☐ Sí: ¿Ha abordado su Gobierno este problema?

☐ Sí

☐ No

☐ No

2.7 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

En el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7 de los ODS¹³. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

El Ministerio de Educación impulsa la implementación de las siguientes estrategias:

- **Estrategia Nacional de Formación Ciudadana, que tiene como propósito, fortalecer la formación ciudadana desde un concepto integral e incluyente en el marco del Currículo**

¹³

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

Nacional Base, y la Concreción de la Planificación Curricular Nivel Regional del Pueblo Maya, Garífuna y Xinka, enfatizando en la promoción de la Cultura de Paz.

Los ejes temáticos son: Derechos Humanos; Diversidad y multiculturalidad; Democracia; Memoria Histórica y Conflicto Armado Interno y Cultura de Paz.

Sus líneas de acción son: a) Formación y fortalecimiento de capacidades docentes; b) Elaboración de materiales educativos para docentes y estudiantes; c) Acompañamiento pedagógico; y d) Monitoreo y evaluación de los procesos desarrollados.

- **Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia, con enfoque de derechos, género e interculturalidad.**
La ruta de aprendizaje de esta estrategia, para la formación de personal técnico, directivo y docente, incorpora el aprendizaje de los derechos humanos para el desarrollo pleno de la persona y con ello, el ejercicio de la ciudadanía.
- **Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de Violencia, que propone fortalecer la formación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos guatemaltecos para la construcción de una convivencia social pacífica, respetuosa de los derechos humanos, en el marco de una Estado democrático que favorece condiciones de equidades étnicas, de género y sociales.**

☒ El plan de estudios incluye educación sobre los derechos humanos

☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación sobre los derechos humanos

Actualmente, en el subsistema de educación escolar, se ha fortalecido las capacidades de docentes del Nivel de Educación Media, Ciclo Básico y Ciclo Diversificado, en temáticas que comprende la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana, así como con la entrega técnica de guías que proponen metodologías innovadoras para abordar estas temáticas del área de aprendizaje de Formación Ciudadana en el aula, de tal manera que se logre el desarrollo de competencias ciudadanas.

En el marco de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia, se realizan procesos sistemáticos de formación, dirigidos a los actores de la comunidad educativo por medio de talleres y diplomados B-Learning e E-Learning “Prevenir con Educación”. Asimismo, procesos de sensibilización e información en las temáticas que comprende la estrategia.

☐ Otra:

2.8 Enseñanza privada

En los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se hace referencia a la enseñanza privada.

- ¿Existe en su país un marco normativo relativo al establecimiento y el funcionamiento de las instituciones educativas privadas?

☒ Sí ☐ No

- Proporcione una breve descripción:

Acuerdo Gubernativo No. 52-2015 “Reglamento para la autorización y funcionamiento de centros educativos privados” y Acuerdo Gubernativo No.36-2015 “Reglamento del régimen de cuotas para centros educativos privados”

El Acuerdo Gubernativo No. 52-2015 norma la autorización y funcionamiento de los centros educativos privados brindando los requisitos y procedimientos para regularizar los trámites relacionados con la autorización, revalidación, cambios, actualización de información o cierre de los centros educativos, definiendo los responsables de hacer cumplir su implementación, así como la forma de llevarlo a cabo. De igual forma incluye lo correspondiente a la autorización de cuotas, sanciones y cierre de los centros educativos; su finalidad primordial es asegurar la calidad de los servicios educativos por medio del cumplimiento de las condiciones técnicas, específicas y necesarias por parte de la institución. El Acuerdo Gubernativo No. 36-2015 brinda los lineamientos para la regularización y modificación de cuotas educativas que deberán cobrar los centros educativos privados de acuerdo a los servicios que prestan a sus estudiantes y tomando como referencia la normativa legal por medio de la cual fue autorizado su funcionamiento. De igual forma regula los cobros que se efectúan en concepto de servicios adicionales.

- ¿Las disposiciones legales que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación¹⁴ se aplican explícitamente a las instituciones educativas privadas?

☒ Sí ☐ No

- Explique brevemente qué leyes, reglamentos o políticas garantizan que el desarrollo de la educación privada no genere discriminación y que las escuelas privadas representen una alternativa pertinente en su país:

Ley de Educación Nacional, Decreto No. 12-91

Título II - Capítulo VI - Centros Educativos Privados

Artículo 23. Definición. Los centros educativos privados, son establecimientos a cargo de la iniciativa privada que ofrecen servicios educativos, de conformidad con los reglamentos y disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la vez tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento.

Artículo 24. Funcionamiento.

1. Los centros educativos privados funcionan de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Guatemala, previa autorización del Ministerio de Educación, cuando llenen los requisitos establecidos en el reglamento específico.

2. Cuando los centros educativos tengan planes y programas diferentes a los centros oficiales, serán autorizados a funcionar siempre y cuando sea aprobado el proyecto específico de funcionamiento por el Ministerio de Educación y se garanticen adecuados niveles académicos y que los mismos no contravengan los principios y fines de la presente ley.

3. Para normar el funcionamiento de los centros educativos privados, el Ministerio de Educación elaborará el Reglamento respectivo.

Título III – Capítulo I - Garantías Personales de Educación Derechos y Obligaciones

Obligaciones

¹⁴ Véase el artículo/párrafo 1.1.

Artículo 33. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado las siguientes:

13. Garantizar el funcionamiento de los centros educativos oficiales, privados y pro cooperativa en beneficio del desarrollo educativo.

19. Subvencionar centros educativos privados gratuitos, de acuerdo a los límites regulados en el reglamento de esta ley.

Título IV - Capítulo III - Modalidades de la Educación

Educación Especial

Artículo 50. Educación Especial Pública y Privada. La educación Especial que se imparte en centros públicos y privados, estará sujeta a la autorización, supervisión y evaluación del Ministerio de Educación, a través de la dependencia responsable.

Título V - Capítulo Único - Calidad de la Educación

Artículo 66. Calidad de la Educación. Es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la calidad de educación que se imparte en todos los centros educativos del país, tanto públicos, privados y por cooperativas. La calidad de la educación radica en que la misma es científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Para ello será necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos esenciales tales como la planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión de los programas educativos.

- ¿Dispone su país de un marco de política educativa que establezca normas mínimas en materia de educación en lo que respecta a los derechos de los padres o tutores legales de impartir educación religiosa y moral a sus hijos?

☐ Sí ☐ No

2.9 Derechos de las minorías nacionales

En el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales. Las minorías nacionales, que a menudo se enfrentan a barreras lingüísticas, se encuentran entre los grupos específicos a los que se hace referencia en la Convención.

- Indique las medidas jurídicas, normativas y reglamentarias que protegen el derecho de las minorías nacionales a llevar a cabo sus propias actividades educativas (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☐ Las leyes constitucionales o la legislación protegen el derecho a la educación de las minorías nacionales

☐ La legislación o los reglamentos garantizan el derecho de las minorías nacionales a recibir enseñanza en su lengua materna

- Se emite la Resolución No. 780 Modelo de Educación Bilingüe Intercultural, por el Viceministerio Bilingüe e Intercultural, Ministerio de Educación.
- Emisión del Acuerdo Ministerial No. 1449 - 2007 y 374-2019 que contempla la base de indicadores para la implementación del Bono Específico por Bilingüismo a docentes bilingües de Preprimaria, Primaria, y Escuelas Normales Bilingües Interculturales.

☐ Los planes de estudios se adaptan a las necesidades de las minorías nacionales

☐ Los docentes reciben capacitación para adaptarse a las necesidades de las minorías nacionales

- Formación a docentes de preprimaria y primaria en competencias lingüísticas, comunicativas, culturales, sociolingüísticas y pedagógicas en los idiomas Achi, Akateka, Awakateka, Chalchiteka, Chuj, Itza', Ixil, Popti', Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteka, Tz'utujil y Uspanteka (22 idiomas mayas) con la participación de 10,864 docentes.
- Formación a docentes de preprimaria y primaria en competencias lingüísticas, comunicativas, culturales, sociolingüísticas y pedagógicas, en coordinación con la Cooperativa El Recuerdo y el Consejo del Pueblo Xinka de Guatemala COPXIG para la implementación de diplomados en idioma xinka como L2, con la participación de 8,000 docentes.

☐ Otra:

Generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural

Acuerdo Gubernativo No. 22-2004, Guatemala, 12 de enero del 2004

Capítulo I - Disposiciones fundamentales

Artículo 1. Generalización del Bilingüismo. Se establece la obligatoriedad del bilingüismo en idiomas nacionales como política lingüística nacional, la cual tendrá aplicación para todos los(las) estudiantes de los sectores público y privado. El primer idioma para el aprendizaje es el materno de cada persona, el segundo idioma es otro nacional y, el tercer idioma debe ser extranjero.

Artículo 2. Generalización de la Multiculturalidad e Interculturalidad. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad como políticas públicas para el tratamiento de las diferencias étnicas y culturales para todos los estudiantes de los sectores público y privado.

Adopción del ejercicio en el campo educativo de la ley que tiene por objeto regular el reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka en Guatemala: Ley de Idiomas Nacionales (Decreto No. 19-2003)

- Proporcione una breve descripción de las disposiciones:

Acuerdo Gubernativo No. 1093-84, se crea el Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural -PRONEBI-, se consolida como una acción permanente dentro de la estructura del Ministerio de Educación en Guatemala. A partir de 1995, el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural PRONEBI, adquiere la categoría de Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural DIGEBI a través del Acuerdo Gubernativo No. 726-95, del 21 de diciembre de 1,995. Como dependencia Técnico Administrativo de Nivel de Alta Coordinación y Ejecución del Ministerio de Educación.

La Educación Bilingüe Intercultural -EBI- es el desarrollo y modalidad Educativa planificado y elaborado en dos idiomas: la lengua Materna o primer idioma (L1) y el español (L2); que promueve la convivencia entre personas de diferentes culturas, dirigido a los cuatro pueblos que cohabitan en el territorio guatemalteco: Maya, Garífuna, Xinka y Ladino. La EBI es el eje en el cual se construye la identidad y proporciona las herramientas necesarias para que los cuatro pueblos que cohabitan en Guatemala amplíen sus oportunidades de crecimiento local, regional y nacional, logrando el pleno desarrollo de su potencial en los ámbitos de la vida social para una verdadera convivencia intercultural.

Marco Legal de la Educación Bilingüe Intercultural

Desde sus inicios, la Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala, ha tenido su respaldo legal a nivel ministerial y gubernamental, sin embargo, en las últimas décadas se ha fortalecido institucionalmente con las siguientes leyes:

Disposiciones legales que respaldan a la Educación Bilingüe Intercultural

Constitución Política de la República

Sección Cuarta - Educación

Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal.
Sección Cuarta

Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.

Convenio 169 de la OIT

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 26 inciso 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Acuerdos de Paz

Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas – III. Derechos Culturales – Reforma Educativa”

Inciso d) Ampliar e impulsar la educación bilingüe intercultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de la educación;

Inciso g) Contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo;

Inciso h) Perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos; **Inciso i)** Incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación, a fin de que una parte sustancial de este incremento se asigne a la implementación de la reforma educativa.

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria – II. Desarrollo social

A. Educación y capacitación

Cobertura

c) Ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles, y específicamente la oferta de educación bilingüe en el medio rural, mediante: i) La incorporación de la población de edad escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de preprimaria y primaria y el primer ciclo de educación secundaria; en particular, el Gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000.

Ley de Educación Nacional, Decreto No. 12-91

Capítulo VI

Artículo 56. Definición. La Educación Bilingüe responde a las características, necesidades e intereses del país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos y se lleva a cabo a través de programas en los subsistemas de educación escolar y educación extraescolar o paralela.

Artículo 57. Finalidades de la Educación Bilingüe. La Educación Bilingüe se realiza para afirmar y fortalecer la identidad y los valores culturales de las comunidades lingüísticas.

Artículo 58. Preeminencia. La educación en lenguas vernáculas de las zonas de población indígena, será preeminente en cualquiera de los niveles y áreas de estudio.

Acuerdo Gubernativo No. 726-95 Creación de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI)

Artículo 7º. La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, es una dependencia técnico administrativa con jurisdicción nacional y depende del Despacho Ministerial de Educación. Tiene a su cargo generar las políticas y estrategias; coordinar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las acciones de la Educación Bilingüe en Guatemala.

Acuerdo Gubernativo No.526 – 2003 Creación del Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural -VEBI-, como parte de la generalización de la Educación Bilingüe Intercultural -EBI-.

Acuerdo Ministerial No. 30 Implementación del Acuerdo 22-2004

Artículo 1. El Sistema Educativo Nacional debe corresponder a la naturaleza multiétnica, multilingüe y pluricultural de Guatemala. Consecuentemente, todas las direcciones departamentales de educación y las direcciones generales, deben desarrollar sus funciones desde una plataforma bilingüe, incluyendo todas sus unidades internas y de ayuda técnica. Todo dentro del marco de multiculturalidad e interculturalidad y tienen, la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir la legislación indígena vigente o ratificada por el país.

Artículo 7. Los jefes de dependencias, los directores departamentales, los supervisores educativos, los directores de establecimientos educativos, deberán tomar las medidas adecuadas para visibilizar la multiculturalidad e interculturalidad en sus ambientes de trabajo, rótulos de oficinas y edificios, uso del calendario y numeración maya en la correspondencia oficial e invitaciones, uso de dos idiomas nacionales en actos protocolarios, papel membretado bilingüe.

- En lo que respecta a las normas educativas de las instituciones de enseñanza dirigidas por minorías, describa el marco jurídico y normativo vigente:

También puede facilitarse información sobre los servicios lingüísticos, como la posibilidad de recibir enseñanza en la lengua materna, el uso de la enseñanza de idiomas en la política educativa, el plurilingüismo, etc.

Meta No. 1 – Ampliación de cobertura de atención de los niños y niñas indígenas en edad escolar de las comunidades mayas, que tienen mayor número de hablantes, k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi' de preprimaria a 6º grado de primaria. (Acuerdo Gubernativo 22-

2004. Generalización de la Educación Bilingüe Multi e Intercultural en el Sistema Educativo Nacional).

Acción No. 1.1 – Elaboración y entrega a las escuelas bilingües de libros de texto de comunicación y lenguaje L1 de los 4 idiomas mayoritarios k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi' de los grados 4º, 5º y 6º.

Acción No. 1.2 – Elaboración y entrega a las escuelas bilingües y monolingües de libros de texto de comunicación y lenguaje L2 de los 4 idiomas mayoritarios k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi' de los grados de preprimaria a 6º grado.

Meta No. 2 – Ampliación de cobertura de atención de los niños y niñas indígenas en edad escolar de preprimaria a tercer grado en las comunidades: q'anjob'al, ixil, tz'utujil, poqomchi', achi', akateko, awakatejo, chuj, popti', mopan, xinka y garífuna.

Acción No. 2.1 – Capacitación a docentes de las 12 comunidades lingüísticas para el uso adecuado de los textos y el manejo adecuado del área de Comunicación y Lenguaje L1 y L2, matemática y la relación con los estándares educativos.

Acción No. 1.3 – Revisión e implementación de los libros de textos de matemática de primero a tercer grado contextualizado y con enfoque adecuado del tratamiento de la L1 y L2 en forma gradual para los cuatro idiomas mayoritarios.

Acción No. 1.4 – Elaboración e impresión de libros de textos de las áreas Medio Social y Natural y Formación Ciudadana contextualizados y con enfoque adecuado del tratamiento de la L1 y L2, en forma gradual de los cuatro idiomas mayoritarios esto para los grados de primero a tercer grado.

Acción No. 1.5 – Capacitación a todos los docentes bilingües para el uso adecuado de los textos, y el manejo adecuado del área de Comunicación y Lenguaje L1 y L2, matemática. Involucrar a las universidades.

Meta No. 3 – Ampliación de la cobertura de la Educación Bilingüe Intercultural a nivel nacional.

Acción No. 3.1 – Capacitación a docentes con nombramiento monolingüe (siendo bilingües) para el desarrollo de la interculturalidad en las escuelas no bilingües ubicadas en población escolar indígena.

Acción No. 3.2 – Diseñar, elaborar, imprimir y distribuir textos bilingües con enfoques de interculturalidad para las escuelas no bilingües ubicadas en población escolar indígena.

Meta No. 4 – Control de calidad de la educación bilingüe intercultural en el nivel primario.

Acción No. 4.1 – Investigación a nivel de aula de uso de los textos bilingües y otros indicadores de calidad de la educación bilingüe intercultural, determinando el impacto de la adjudicación del bono por bilingüismo a los docentes bilingües.

Acción No. 4.2 – Evaluar a los alumnos de las escuelas bilingües para determinar su rendimiento académico en las áreas principales de matemática y comunicación y lenguaje L1 y L2.

En el marco del Acuerdo Gubernativo Número 183-2018, de fecha 26 de octubre de 2018, en el artículo 39, Reglamento de la Ley de Alimentación Escolar, se han realizado las acciones siguientes:

Año 2019: Traducción del Menú de alimentación y listado de alimentos saludables a los idiomas mayas: Akateko, Popti', Tz'utujil, Q'eqchi', K'iche' y Kaqchikel.

Año 2020: Impresión de 9,000 ejemplares del Menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas mayas: Akateko, Popti', Tz'utujil, Q'eqchi', K'iche' y

Kaqchikel. 2,000 ejemplares para los idiomas mayoritarios y 1,000 ejemplares para los idiomas mayoritarios. Material educativo para la comunidad educativa.

2.10 Derechos de los refugiados y los migrantes

Los derechos de los refugiados y los migrantes no se mencionan explícitamente en la Convención y la Recomendación. Sin embargo, en ambos instrumentos se insta a los Estados a eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza, en particular la discriminación basada en el origen nacional¹⁵. En este contexto, varios Estados Miembros que participaron en la novena consulta informaron sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes. El aumento de los desplazamientos y la afluencia de refugiados en todo el mundo, que conllevan la aparición de importantes desafíos educativos, así como los marcos adoptados recientemente por la comunidad internacional¹⁶, ponen de relieve la necesidad de que los Estados informen sobre las medidas adoptadas para incluir a los refugiados y a los migrantes en sus sistemas educativos.

Este aspecto también corresponde a la meta 4.5 de los ODS, en la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables”, incluidos “los niños en situaciones de vulnerabilidad”, y abarca la mayoría de las metas del ODS 4.

- Describa brevemente el marco jurídico y normativo vigente que protege el derecho a una educación de calidad de los refugiados y los migrantes en su país.

Código de Migración, Decreto Número 44 – 2016 del Congreso de la República

Libro I Derechos en General Título I Derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes Capítulo I Derechos

Artículo 1. Derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional.

Artículo 2. Acceso a dependencias del Estado. El Estado garantiza a toda persona que se encuentre en el territorio nacional, en plena igualdad de condiciones, acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, el presente Código y otras normas aplicables. Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ningún funcionario público puede negarles la asistencia y atención por el hecho de no ser guatemaltecos.

Artículo 7. Derecho a la educación. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior, conforme las disposiciones de este Código y las disposiciones legislativas específicas en educación.

Artículo 8. Derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, aunque no figuren de forma expresa en el presente Código, se consideran incorporados.

Artículo 9. No discriminación. Las personas migrantes deben ser tratadas igualitariamente y no podrán ser discriminadas por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, idioma,

¹⁵ Artículos/párrafos 1 y 3.

¹⁶ A saber, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), el marco de respuesta integral para los refugiados, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier característica personal.

Acuerdo Ministerial No. 413-2009, Creación del Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas con Sobreedad, como una estrategia complementaria de cobertura con equidad, de carácter transitorio, que se focaliza en el área rural y urbano marginal de los municipios de extrema pobreza y que presentan los más altos índices de rezago escolar, que responde al contexto cultural y lingüístico de las comunidades.

Reglamento de Equiparación y Equivalencias de los estudios en los niveles de educación preprimaria, primaria y media y en los subsistemas de educación escolar y extraescolar, Acuerdo Ministerial No. 1753-2019

Artículo 1 Objeto. El objeto de esta normativa es regular el proceso técnico y administrativo del Ministerio de Educación que se lleva a cabo en los, establecimientos educativos y las Direcciones Departamentales de Educación con el propósito de atender las solicitudes relacionadas con la equiparación de estudios realizados en el extranjero o equivalencias de los subsistemas de educación y, de esa forma puedan proseguir, finalizar o legalizarlos en el Sistema Educativo Nacional -SEN-, subsistemas de educación escolar y extraescolar en los niveles de educación preprimaria, primaria y media.

Normas que Regulan el Ingreso de Estudiantes al Subsistema de Educación Extraescolar, Acuerdo Ministerial No.1007-2018

Acuerdo Ministerial No. 3849-2017, “Designa a las Direcciones Departamentales de Educación de la República de Guatemala, para llevar a cabo las acciones y emisión de la resolución para equiparar los estudios realizados en el extranjero a los interesados que lo soliciten”.

Decreto Número 1-2016 del Congreso de la República, en donde designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad competente para aplicar el “Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros acordado en La Haya el 5 de octubre de 1961”.

- Mencione brevemente las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Inclusión en la educación general

☒ Suministro de cursos de idiomas

☐ Formación específica para el personal docente

☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua

☐ Procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, portafolio de pruebas, etc.)

☐ Programas de aprendizaje acelerado

☒ Programas de educación no formal o alternativa

☒ Apoyo financiero

☐ Otras medidas innovadoras:

Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas con Sobreedad -PEPS-

Está definido como una estrategia que busca nivelar la edad y grado de los estudiantes con sobreedad, es de carácter transitorio, busca que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desfase escolar o rezago escolar, alcancen un nivel de escolarización conforme a la edad requerida y establecida por el Sistema Educativo Nacional, en este marco se ha realizado las acciones siguientes:

a) Cobertura: Departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Jutiapa, Quiché y Sololá.

b) Resumen de acciones ejecutadas:

- **Capacitaciones a docentes**

Capacitación continua a docentes que atienden a estudiantes del programa de Educación para niños y niñas con sobreedad -PEPS-, sobre estrategias metodológicas de comprensión lectora y aprendizajes basados en proyectos vinculados con el Currículo Nacional Base -CNB-, que se describe a continuación:

- Año 2017; se atendió a 300 docentes
- Año 2018; se atendió a 520 docentes
- Año 2019; se atendió a 450 docentes

- **Impresiones de textos**

- Impresión de 8,000 kit de materiales educativos para docentes y estudiantes del PEPS, incluye “tarjetas, guía y carteles para el desarrollo de estrategias metodológicas para la competencia Lectora”.
- Impresión de 4,000 guías “Hagamos ciencia y su vinculación con el CNB”, para docentes y estudiantes del PEPS, que aborda temáticas del pensamiento científico en el aula.
- Impresión de 25,000 módulos “Serie Avanzamos hacia el éxito” Educación acelerada de las etapas I y II del Programa PEPS.

Enfoque inclusivo con pertinencia lingüística y cultural

Educación Extraescolar

Alimentación Escolar

Seguro Médico escolar

Becas y bolsas de estudio

Remozamiento de escuelas

Educación inclusiva

Innovación tecnológica

Formación docente

Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Se da énfasis a la formación laboral a través del fortalecimiento de las competencias para la productividad y el desarrollo de las comunidades vulnerables, principalmente adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar, con programas alternativos de educación extra escolar.

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos y superar los obstáculos encontrados

1. Desafíos y obstáculos

- 1.1 Mencione y detalle las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de aplicación de las disposiciones fundamentales de la Convención y la Recomendación (incluidos los obstáculos jurídicos y prácticos) y facilite información sobre las principales cuestiones que deben abordarse para seguir promoviendo el derecho a la educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☐ Desafíos relacionados con el acceso equitativo y la inclusión en la educación (como la pobreza y los factores socioeconómicos, las actitudes culturales y tradicionales, la lejanía, la migración y los desplazamientos)

Acceso a la tecnología y conectividad con equidad, para todos en todas las áreas.

Deserción escolar por falta de oportunidades (principalmente en nivel medio, diversificado).

☐ Desafíos relacionados con la calidad de la educación (como la escasez de personal docente cualificado, capacitado y motivado; y la enseñanza, el aprendizaje o un entorno escolar desfavorables o inadecuados)

Incremento de necesidades docentes, falta de personal en algunas escuelas.

☐ Desafíos relacionados con el sistema y la gobernanza (como las limitaciones presupuestarias; la falta o las deficiencias de los sistemas de seguimiento, incluida la falta de datos fiables; un entorno jurídico y normativo desfavorable, incoherente u obsoleto; la falta de participación de las partes interesadas pertinentes, y la falta de cooperación o coordinación a distintos niveles)

Sistemas de registro confiables que proporcionen datos reales sobre la demanda educativa de la población vulnerable y fuera del sistema.

☐ Otra:

Mejorar la infraestructura en las escuelas es el mayor reto hacia la calidad educativa.

- 1.2 Realice una breve evaluación de la eficacia de los métodos aplicados para superar los obstáculos encontrados:

Recién se inició este año con la implementación de las líneas estratégicas 2020-2024 las cuales tuvieron que modificarse o adaptarse en alguna medida debido a la pandemia COVID-19, sin embargo las acciones concretas para lograr las primeras metas del 2020 fueron superadas en lo que respecta a programas específicos tales como: alimentación escolar, seguro escolar, programa nacional de lectura, innovación tecnológica para graduandos,

modalidades flexibles a través de DIGEEX, inclusión educativa con el apoyo de DIGEESP en la atención a la población con discapacidad, modelo de educación inicial CECODIT (Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano), el modelo de gestión educativa inclusiva que responde a toda la población, la promoción de estudiantes 2020 y la retención que se espera para el 2021 como uno de los grandes desafíos.

2. Sensibilización

Los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas sobre los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (pueden marcarse o mencionarse varios puntos)

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación
- ☐ Aumento de la sensibilización con material de promoción sobre la Convención o la Recomendación o sobre los principios fundamentales del derecho a la educación
- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ☐ Otra:

Se sugiere realizar interpretación a Lengua de Señas de Guatemala, para respetar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 03 – 2020 “Ley que reconoce la Lengua de Señas de Guatemala -Lensegua-“, la cual busca la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Así como preparar material adaptado en concordancia con el Tratado de Marrakech, Decreto Legislativo No. 07 – 2016, que aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (2013), suscrito en Ginebra, Suiza el 2 de junio de 2014.